

CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Este instrumento define direitos e obrigações específicos do(a) **CONSORCIADO(A)** (conforme definido a seguir) e do **CONSÓRCIO** (conforme definido a seguir) no âmbito de sua relação com a finalidade de explorar, de forma compartilhada, a(s) **Unidade(s) Geradoras(s)** (conforme definido a seguir), na proporção de participação do(a) **CONSORCIADO(A)**, bem como a compensação dos créditos de energia gerados mediante participação no **SCEE** (conforme definido a seguir), especificando e detalhando a forma de participação do(a) **CONSORCIADO(A)** ao **CONSÓRCIO**, incluindo as despesas comuns e a repartição dos créditos provenientes da energia gerada conjuntamente para compensação no âmbito do **SCEE**.

1. Definições

1.1. As palavras e termos, quando mencionados neste instrumento, no **Contrato de Consórcio** (conforme definido a seguir) e/ou no **Termo de Participação** (conforme definido a seguir), no singular ou no plural, em negrito ou não, em letra maiúscula ou minúscula, terão as seguintes definições:

“Consortiada Líder”:	Consortiado eleito para administração do CONSÓRCIO .
“CONSORCIADO(A)”:	Pessoa física ou jurídica aderente ao CONSÓRCIO , por meio de e qualificado no Termo de Participação (conforme definido a seguir).
“CONSÓRCIO”:	O consórcio atípico, nos termos da Lei Federal nº 14.300/2022 (Marco Legal da Geração Distribuída) e da Resolução Normativa da ANEEL Nº 1.000/2021, relacionado no Anexo I, formado por diversas pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de gerar energia por meio de micro ou minigeração distribuída e compartilhar os benefícios do SCEE (conforme definido a seguir).
“Contrato de Consórcio”:	Instrumento particular de constituição do CONSÓRCIO .
“Distribuidora(s) Local(is)”:	Concessionária responsável por entregar a energia elétrica na Unidade(s) Consumidora(s) (conforme definido a seguir), administrar as linhas de distribuição (rede, fios e postes) e a medição do consumo.
“Grupo BC Energia”:	Conglomerado de entidades controladas, controladoras e/ou sob controle comum da BRITO CUNHA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 28.272.973/0001-07.



@grupobcenergia



+55 62 3999 2050



contato@grupobcenergia.com.br



www.grupobcenergia.com.br



Av. Dep. Jamel Cecílio, c/ rua 56, nº 2929,
Salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO
74810-240

“Mercado cativo” ou “ACR”:	O ambiente regulado de contratação de energia elétrica, no qual o consumidor compra energia da Distribuidora Local , sem liberdade de escolha de fornecedor.
“Mercado livre” ou “ACL”:	O ambiente no qual consumidor elegível pode contratar energia diretamente com geradores ou comercializadoras, negociando preço, fonte e volume, independentemente da Distribuidora Local , esta que apenas continua responsável pela entrega da energia elétrica.
“Sistema de Compensação de Energia Elétrica” ou “SCEE”:	Sistema no qual a energia elétrica ativa gerada por micro ou minigeração distribuída, injetada na rede da Distribuidora Local , é cedida como “empréstimo gratuito” e posteriormente compensada com o consumo, ou creditada, de unidades consumidoras nos termos da Lei Federal nº 14.300/2022 (Marco Legal da Geração Distribuída) e da Resolução Normativa da ANEEL Nº 1.000/2021, conforme alterada de tempos em tempos.
“Unidade(s) Consumidora(s)”:	Instalação(ões) elétrica(s) de titularidade do(a) CONSORCIADO indicada(s) no Termo de Participação (conforme definido a seguir).
“Unidade(s) Geradoras(s)”:	Central(is) geradora(s) de energia elétrica renovável de titularidade do CONSÓRCIO e/ou de entidades integrantes do Grupo BC Energia .
“Termo de Participação”:	Instrumento particular pelo qual o(a) CONSORCIADO(A) adere a participação em determinado CONSÓRCIO , e no qual constará os seus dados, as condições comerciais ajustadas e a qual CONSÓRCIO o(a) CONSORCIADO(A) efetivamente está se associando.

2. Objeto e declarações

2.1. As presentes **Condições Gerais** têm por objeto estabelecer os termos e condições para a participação do(a) **CONSORCIADO(A)** no **CONSÓRCIO**, com o objetivo de promover a geração compartilhada de energia elétrica a partir de fontes renováveis e a compensação dos créditos de energia gerados, proporcionalmente às quotas associadas à(s) **Unidade(s) Consumidora(s)**.

2.2. Pelo presente Termo, o(a) **CONSORCIADO(A)**, por liberalidade, opta por tornar-se membro do **CONSÓRCIO**, após a leitura, compreensão e concordância com todos os termos do **Contrato de Consórcio**, declarando, na presente data:

- a) que sua participação no **CONSÓRCIO** tem como finalidade a promoção da geração compartilhada de energia elétrica, em conjunto com os demais consorciados, conforme disposto na Lei Federal nº 14.300/2022 e regulamentações da ANEEL;
- b) que autoriza a administração do Consórcio e/ou **Consortiada Líder**, a adotar todas as medidas e a assinar todos os documentos necessários para a execução do objeto consorcial, incluindo, mas não se limitando, ao **Contrato de Consórcio** e demais instrumentos relevantes para a gestão e operação da(s) **Unidade(s) Geradora(s)**;
- c) que o representante signatário possui pleno direito, poder e autoridade para celebrar o **Termo de Participação**, cumprindo com as obrigações e compromissos estabelecidos nele e no **Contrato de Constituição do CONSÓRCIO** ao qual está vinculado;
- d) que o **Contrato de Consórcio** e o **Termo de Participação** foram devidamente aprovados pelos seus órgãos de administração, em conformidade com seus atos constitutivos;
- e) que o **Termo de Participação** foi devidamente celebrado, constituindo-se obrigação válida, vinculante e exequível em relação ao(a) **CONSORCIADO(A)**, consoante seus respectivos termos e condições suspensivas;
- f) que não há nenhum processo, ação, investigação ou procedimento, pendente ou iminente, contra o(a) **CONSORCIADO(A)** declarante ou perante qualquer corte, autoridade arbitral, administrativa ou governamental que, se decidido negativamente, seja ou será capaz de interferir na sua capacidade de cumprir com as obrigações decorrentes do presente **Termo de Participação** e do **Contrato de Consórcio**;
- g) ter ciência que o **CONSÓRCIO** não se configura como um fornecedor e/ou prestador de serviços de energia elétrica;
- h) ter ciência que a sua participação no **CONSÓRCIO** não interrompe o fornecimento e/ou prestação de serviços de energia elétrica pela **Distribuidora local**, permanecendo responsável pelo pagamento da energia fornecida por essa Distribuidora, conforme sua relação de consumo atual; e
- i) ter ciência que o **CONSÓRCIO** não é responsável pela manutenção da rede elétrica ou por qualquer defeito, sobrecarga ou interrupção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, sendo tais responsabilidades exclusivas da **Distribuidora local**.

2.3. Em conformidade com os artigos 653 e 684 do Código Civil, o(a) **CONSORCIADO(A)** deverá outorgar procuração à **BC Geração e Gestão de Ativos de Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.181.365/0001-23, **BC Serviços Importação e Exportação Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.771.369/0001-00, ao **CONSÓRCIO** e outras entidades do **Grupo BC Energia**, se necessário, de forma irrevogável e irretratável.

2.4. As partes declaram e reconhecem que o fornecimento físico da energia continuará sendo realizado sob a responsabilidade exclusiva da **Distribuidora Local** de energia elétrica, em conformidade com as normas estabelecidas pela ONS, ANEEL e pelo Poder Concedente.

3. Condições suspensivas e entrada em vigor

3.1. Após a assinatura do **Termo de Participação** e envio da documentação pelo(a) **CONSORCIADO(A)**, o **CONSÓRCIO** analisará a viabilidade técnica e econômica da participação do(a) **CONSORCIADO(A)** no **CONSÓRCIO** e, a seu exclusivo e razoável critério, poderá aprovar ou rejeitar o ingresso do(a) **CONSORCIADO(A)** no **CONSÓRCIO**, independentemente de o **CONSÓRCIO** eventualmente ter assinado o **Termo de Participação**, decisão esta que será comunicada ao(à) **CONSORCIADO(A)** em até 05 (cinco) dias úteis da assinatura do **Termo de Participação** pelo(a) **CONSORCIADO(A)**, ficando o **Termo de Participação** sem qualquer eficácia.

3.2. As partes declaram estar cientes de que a geração compartilhada, nos termos deste instrumento, observará os prazos e procedimentos praticados pela **Distribuidora Local**, conforme §3º do art. 655-G da REN 1.000/2021.

3.3. O **Termo de Participação** vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, findo o qual será automaticamente renovado por igual período, desde que não haja manifestação expressa das partes em contrário. Nessa hipótese, a parte que pretender rescindi-lo deverá notificar a outra, por escrito, com a antecedência mínima prevista no **Termo de Participação**.

3.4. **Fidelidade.** O(A) **CONSORCIADO(A)** deverá permanecer participando do **CONSÓRCIO** pelo prazo mínimo previsto no **Termo de Participação**. Caso a participação do(a) **CONSORCIADO(A)** se encerre, por qualquer motivo, antes de referido prazo mínimo, o(a) **CONSORCIADO(A)** ficará sujeito ao pagamento de uma multa moratória equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor médio dos faturamentos dos 3 (três) meses anteriores à rescisão (sendo expurgados eventuais meses sem faturamento ou com redução



@grupobcenergia



+55 62 3999 2050



contato@grupobcenergia.com.br



www.grupobcenergia.com.br



Av. Dep. Jamel Cecílio, c/ rua 56, nº 2929,
Salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO
74810-240

significativa de faturamento, e não havendo faturamento será considerado o faturamento estimado pelo(s) **CONSÓRCIO(S)**), multiplicado pelo período remanescente do prazo mínimo, sem prejuízo da apuração de perdas e danos e dos demais pagamentos previstos nas **Condições Gerais**.

4. Retirada do(a) **CONSORCIADO(A)**

4.1. O(A) **CONSORCIADO(A)** poderá se retirar do **CONSÓRCIO**, e, consequentemente, rescindir o **Termo de Participação**, desde que respeitado o aviso prévio disposto no **Termo de Participação**.

4.2. Em caso de saldo de energia elétrica na(s) Unidade(s) Consumidora(s) do(a) **CONSORCIADO(A)** após o término do contrato, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, continuará o(a) **CONSORCIADO(A)** titular de tal saldo e poderá compensá-lo pelo prazo de 60 (sessenta) meses contados da data de sua geração, sendo certo que ocorrendo referida compensação, o **CONSÓRCIO** realizará o respectivo faturamento nos termos e condições destas **Condições Gerais** e do **Termo de Participação**.

4.3. O(A) **CONSORCIADO(A)** compromete-se a manter-se fiel ao presente **CONSÓRCIO**, não podendo assinar adesão/participação semelhante da(s) **Unidade(s) Consumidora(s)** indicada(s) no **Termo de Participação**, por todo o período de vigência do **Termo de Participação**.

5. Manutenção de titularidade e comunicação de alterações

5.1. Durante a vigência do **Termo de Participação**, apenas a administração do **CONSÓRCIO** e/ou **Consortiada Líder** poderá realizar a troca de titularidade da(s) **Unidade(s) Consumidora(s)** do(a) **CONSORCIADO(A)** indicada(s) no **Termo de Participação**, para a titularidade por ele indicado.

5.2. A troca de titularidade prevista na cláusula 5.1. será realizada apenas após notificação prévia da administração do **CONSÓRCIO** e/ou **Consortiada Líder** ao(a) **CONSORCIADO(A)**.

5.3. O(A) **CONSORCIADO(A)** não poderá realizar qualquer alteração na(s) respectiva(s) **Unidade(s) Consumidora(s)** descritas no **Termo de Participação**, endereço(s), dados cadastrais, não se limitando a grupos, subgrupos e/ou modalidades de tarifa, sem a anuência prévia, expressa e por escrito do **CONSÓRCIO**, que avaliará eventuais impactos na participação no **SCEE** e/ou a viabilidade da respectiva alteração.

5.4. Caso o(a) **CONSORCIADO(A)** deixe de ser o titular da(s) **Unidade(s) Consumidora(s)**, ainda que após o término desta relação caso exista saldo de créditos de energia na forma da Cláusula 4.2 acima, o(a) **CONSORCIADO(A)** deverá comunicar previamente e imediatamente o **CONSÓRCIO** para que realize os ajustes documentais e sistêmicos necessários e a realocação dos créditos existentes na(s) **Unidade(s) Consumidora(s)** para outras(s) unidades consumidoras do(a) **CONSORCIADO(A)** atendidas pela mesma **Distribuidora Local**, sendo que na hipótese de estas inexisterem, o referido saldo permanecerá registrado em nome do(a) **CONSORCIADO(A)** pelo prazo remanescente de validade (Cláusula 4.2 acima), à espera de eventual realocação para futura unidade consumidora do(a) **CONSORCIADO(A)**.

5.5. A ausência de comunicação, ou a comunicação intempestiva, prevista na Cláusula 5.4 acima pelo(a) **CONSORCIADO(A)** ensejará a responsabilidade integral e exclusiva do(a) **CONSORCIADO(A)** por todos os fatos, atos e responsabilidades decorrentes desta inobservância, inclusive eventuais perdas e danos causados ao **CONSÓRCIO** e/ou à **Administradora Líder**, sendo vedado ao(à) **CONSORCIADO(A)** alegar a inexistência de vínculo com a(s) **Unidade(s) Consumidora(s)** listada(s) no **Termo de Participação**, especialmente caso terceiros se beneficiem dos créditos de energia injetados na(s) **Unidade(s) Consumidora(s)**.

6. Participação

6.1. O percentual de participação do(a) **CONSORCIADO(A)** será de 0,001% (um milésimo por cento).

6.2. Os percentuais de participação do(a) **CONSORCIADO(A)** serão observados pelos demais participantes (i) na constituição, recebimento e utilização de créditos decorrentes do **SCEE**, e (ii) na partilha de custos e resultados oriundos do **CONSÓRCIO**.

6.3. O percentual de participação do(a) **CONSORCIADO(A)** poderá ser recalculado e alterado, a cada 3 (três) meses pela administração do **CONSÓRCIO** e/ou **Consortiada Líder**, visando reequilibrar a capacidade de produção do(s) ativo(s) de geração compartilhada e o percentual de consumo de energia médio do(a) **CONSORCIADO(A)**, conforme necessário.

6.4. A **Consortiada Líder** poderá ajustar o percentual de participação do(a) **CONSORCIADO(A)**, em caso de inclusão ou exclusão de ativo(s) de **Unidade(s) Geradora(s)** do portfólio do **CONSÓRCIO**, bem como, em razão da entrada ou retirada de outros participantes no **CONSÓRCIO**, desde que a realização desse ajuste

mantenha os interesses, direitos e obrigações proporcionalmente à participação do(a) **CONSORCIADO(A)** acordada na data do **Termo de Participação**.

7. Contribuição e despesas comuns

7.1. O(A) **CONSORCIADO(A)** se compromete a contribuir com as despesas para a manutenção das atividades do(s) ativo(s) de **Unidade(s) Geradora(s)**, na proporção de sua participação no **CONSÓRCIO**.

7.2. A contribuição devida deverá ser automaticamente adequada/recalculada em caso de alteração do percentual de participação do(a) **CONSORCIADO(A)** feito com base na Cláusula 6ª.

7.3. O(A) **CONSORCIADO(A)** acorda que as seguintes despesas serão objeto de compartilhamento segundo o **CONSÓRCIO**, devendo o(a) **CONSORCIADO(A)** concorrer para o respectivo pagamento de acordo com sua participação percentual previstas na Cláusula 6ª:

- a) os encargos de conexão e de uso do sistema de distribuição aplicáveis à central geradora de energia elétrica renovável, conforme previsto no Contrato de Uso do Sistema de Distribuição;
- b) custo com a fatura de energia elétrica mensal emitida pela **Distribuidora Local** de Energia Elétrica local em relação ao consumo da(s) **Unidade(s) Consumidora(s)** previstas no **Termo de Participação**;
- c) o pagamento do preço definido no Contrato de Prestação de Serviços de Operação de Equipamento de Geração Fotovoltaica ("**Contrato de O&M/EOA**") e no Contrato de Locação *Built to Suit* e Outras Avenças ("**BTS**"); e
- d) demais despesas extraordinárias no decorrer da exploração da(s) **Unidade(s) Geradora(s)** de energia elétrica renovável(is) não previstas nos itens acima.

8. Economia do(a) **CONSORCIADO(A)**

8.1. O(A) **CONSORCIADO(A)** terá como objetivo obter o percentual de economia indicada no **Termo de Participação** sobre o seu custo anual com o consumo de energia elétrica **ACR**, efetivamente compensado, mediante a energia elétrica gerada pela(s) **Unidade(s) Geradora(s)** no **SCEE**.

8.2. A economia do(a) **CONSORCIADO(A)** deve ser alcançada levando em consideração as despesas comuns para a manutenção das atividades do ativo.

8.3. Na hipótese de a economia do(a) **CONSORCIADO(A)**, em 6 (seis) meses, não atingir o percentual de economia indicado em relação aos custos com aquisição de energia no **ACR**, as partes deverão, de boa-fé, promover o reequilíbrio dos direitos e obrigações do **CONSÓRCIO** e das contribuições.

8.4. As partes reconhecem que, as condições celebradas no **Termo de Participação**, têm por base a capacidade de geração estimada do(s) ativo(s) de **Unidade(s) Geradora(s)** do **CONSÓRCIO**, a composição tarifária e a tributação vigente na data do **Termo de Participação**. Eventual mudança na legislação ou regulamentação que enseje a criação, incorporação, ou alteração da estrutura tarifária, tributária ou de encargos que incorporem custos novos não existentes no momento da contratação, deverá ser refletida no ajuste dos valores pactuados, de forma a preservar o reequilíbrio contratual, não obrigando o **CONSÓRCIO** na manutenção do **Termo de Participação** ou do percentual de economia estipulado.

8.5. **Blindagem tarifária.** As bandeiras tarifárias vigentes (amarela, vermelha patamares 1 e 2 e escassez hídrica) não integrarão a base de cálculo da economia estimada, incidindo o percentual de economia indicado sobre a tarifa convencional base aplicável ao grupo tarifário do(a) **CONSORCIADO(A)**. Sem prejuízo, o **CONSÓRCIO** poderá, a seu exclusivo e razoável critério, conceder descontos adicionais nos faturamentos ao **CONSORCIADO(A)** de modo a abranger, no todo ou em parte, os adicionais decorrentes de referidas bandeiras tarifárias, proporcionando maior economia ao(a) **CONSORCIADO(A)** com o consumo de energia elétrica no **ACR**.

9. Faturamento e do pagamento do valor da contribuição

9.1. O valor da contribuição a ser paga pelo(a) **CONSORCIADO(A)** será equivalente à somatória das despesas comuns elencadas na Cláusula 7ª.

9.2. O faturamento do valor da contribuição será realizado pelo **CONSÓRCIO**, ou a quem a essa determinar, por meio de envio de boleto bancário emitido em nome do(a) **CONSORCIADO(A)** e/ou de seu representante legal, por e-mail ou outro meio eletrônico, débito automático em conta corrente ou qualquer outro meio de pagamento disponível, em data e periodicidade estipuladas nas condições comerciais do **Termo de Participação**.

9.3. O faturamento levará em consideração o ciclo subsequente ao faturamento pela **Distribuidora Local**, conforme previsto no Art. 655-G da REN 1.000/2021, e após a efetiva compensação de energia para



@grupobbcenergia



+55 62 3999 2050



contato@grupobbcenergia.com.br



www.grupobbcenergia.com.br



Av. Dep. Jamel Cecílio, c/ rua 56, nº 2929,
Salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO
74810-240

a(s) **Unidade(s) Consumidora(s)**, quando o crédito de energia compartilhado for devidamente alocado no consumo desta(s).

9.4. Os pagamentos devidos e não efetuados na data prevista estarão sujeitos à multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da obrigação, bem como à incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a atualização pela variação positiva do IPCA, ambos pro rata die, incidente sobre o período situado entre a data devida do pagamento e a data do efetivo pagamento.

9.5. **Boleto Único.** Caso assim seja indicado no **Termo de Participação**, o **CONSÓRCIO** realizará em nome do(a) **CONSORCIADO(A)** o pagamento das faturas emitidas pela **Distribuidora Local** e incluirá o valor desta nos seus faturamentos aqui previstos, consolidando as despesas da(s) **Unidade(s) Consumidora(s)** em um único instrumento de cobrança.

9.5.1. O CONSÓRCIO somente iniciará o pagamento das faturas da Distribuidora Local após a 1ª (primeira) compensação dos créditos de energia na(s) Unidade(s) Consumidora(s).

9.5.2. Em razão das particularidades dessa modalidade, o **CONSÓRCIO** poderá solicitar, junto à **Distribuidora Local**, a alteração da data de vencimento da fatura de energia elétrica da(s) **Unidade(s) Consumidora(s)**.

9.5.3. Caso o(a) **CONSORCIADO(A)** deseje alterar a modalidade de faturamento adotada, poderá solicitar a mudança diretamente por meio dos canais de atendimento do **CONSÓRCIO**, quando serão informadas as condições operacionais e regulatórias aplicáveis.

9.5.4. Caso o(a) **CONSORCIADO(A)** deixe de realizar, no todo ou em parte, qualquer dos pagamentos devidos ao **CONSÓRCIO** ou descumpra qualquer das cláusulas destas **Condições Gerais**, o **CONSÓRCIO** cessará imediatamente o pagamento das faturas emitidas pela **Distribuidora Local**, independentemente de qualquer aviso prévio neste sentido, devendo o(a) **CONSORCIADO(A)** providenciar diretamente o pagamento de referidas faturas, ficando o **CONSÓRCIO** isento de qualquer responsabilidade pelas estas.

10. Inadimplência

10.1. Caso o atraso no pagamento dos valores previstos na Cláusula 9ª perdure por 10 (dez) dias, a dívida poderá ser levada a protesto pelo **CONSÓRCIO**.

10.2. O **CONSÓRCIO** fica autorizado a excluir o(a) **CONSORCIADO(A)**, a qualquer momento, nos casos em que a inadimplência permaneça por mais de 30 (trinta) dias ou ocorra de maneira reiterada.

10.3. Será considerado de maneira reiterada o inadimplemento do(a) **CONSORCIADO(A)** por 02 (dois) meses cumulativos, sendo sequenciais ou não.

10.4. A **Consortiada Líder** está autorizada a excluir o(a) **CONSORCIADO(A)** após envio de notificação enviada por correio com prova do seu recebimento; ou pelo meio eletrônico informado da cláusula 15ª.

10.5. Em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações financeiras, o(a) **CONSORCIADO(A)** será responsável, além do valor principal, multa, juros e correção monetária, pelo reembolso integral de todos os custos administrativos e jurídicos incorridos pelo **CONSÓRCIO** para cobrança da dívida, inclusive custas cartorárias, despesas com protesto, honorários advocatícios e outras despesas correlatas, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial.

10.6. Os honorários advocatícios de cobrança extrajudicial ficam convencionados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida inadimplida, e os honorários advocatícios em processo judicial não serão inferiores a 20% (vinte por cento), independentemente do valor fixado em eventual condenação judicial.

11. Obrigações do(a) **CONSORCIADO(A)**

11.1. O(A) **CONSORCIADO(A)** se obriga a:

- a) pagar ao **CONSÓRCIO** a contribuição devida nos termos e condições estabelecidas na Cláusula 7ª;
- b) realizar o pagamento de quaisquer valores que continuarão sendo devidos à **Distribuidora Local** pelo(a) **CONSORCIADO(A)**, elencando, mas não se limitando à iluminação pública e custos de disponibilidade;
- c) permitir a utilização de seu nome, razão social, marca, logotipo ou qualquer outro caractere ou forma que possa identificar o(a) **CONSORCIADO(A)** como participante do **CONSÓRCIO** e de seu Grupo Econômico, incluindo seu uso em apresentações institucionais, materiais de divulgação e documentos públicos, desde que não sejam revelados quaisquer outros dados confidenciais; e
- d) conhecer o disposto no **Contrato de Consórcio**, seus direitos e obrigações.

11.2. Caso seja constatado que o(a) **CONSORCIADO(A)** praticou qualquer ato de fraude ou violação de normas técnicas ou regulatórias, incluindo, mas não se limitando à ligação elétrica clandestina (“**Gato**”), deverá isentar o **CONSÓRCIO** de qualquer responsabilidade civil ou criminal, em juízo ou o fora dele, assumindo completamente os riscos e consequências pela sua conduta.

11.3. Caso seja ajuizada qualquer demanda judicial em face do **CONSÓRCIO**, pelo disposto na Cláusula 11.2., esse poderá oferecer denúncia da lide em face do(a) **CONSORCIADO(A)**, conforme previsão estabelecida no Art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

11.4. Ficando caracterizada a fraude ou violação praticada pelo(a) **CONSORCIADO(A)**, esse deverá arcar com todo prejuízo efetivamente causado ao **CONSÓRCIO** e/ou terceiro(s), acrescido de multa indenizatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor do prejuízo apurado, seja ele moral, material ou de qualquer natureza.

11.5. Caso, em função do disposto na cláusula 3ª, o **CONSÓRCIO** solicite a apresentação de garantia fidejussória como forma de garantir o fiel cumprimento das obrigações dispostas no **Termo de Participação**, o(a) **GARANTIDOR(A)** deverá assumir a responsabilidade solidária de todas as obrigações assumidas pelo(a) **CONSORCIADO(A)**, de forma ilimitada, até a efetiva finalização dos pagamentos dos créditos com renúncia ao benefício de ordem ou qualquer outra divisão (inclusive os previstos nos artigos 366, 368, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838, 839 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil), assinando o **Termo de Participação** em conjunto com o **CONSORCIADO(A)**.

12. Responsabilidade solidária

12.1. As obrigações decorrentes do **Termo de Participação** serão assumidas de forma solidária entre o(a) **CONSORCIADO(A)** e seus respectivos representantes legais signatários, que desde já se obrigam solidariamente com seus bens pessoais pelo fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive de natureza financeira, respondendo até a integral quitação das obrigações assumidas pelo(a) **CONSORCIADO(A)**.

12.2. A solidariedade subsistirá mesmo em caso de insolvência, dissolução, liquidação, falência, recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes signatárias, até a integral quitação das obrigações assumidas pelo(a) **CONSORCIADO(A)**.

13. Obrigações do CONSÓRCIO



@grupobcenergia



+55 62 3999 2050



contato@grupobcenergia.com.br



www.grupobcenergia.com.br



Av. Dep. Jamel Cecílio, c/ rua 56, nº 2929,
Salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO
74810-240

13.1. O **CONSÓRCIO** se obriga a:

- a) adotar todas as medidas preventivas e de manutenção para garantir o pleno funcionamento do(s) ativo(s) de **Unidade(s) Geradora(s)**;
- b) eximir o(a) **CONSORCIADO(A)** de quaisquer responsabilidades referentes às atividades desenvolvidas pelo **CONSÓRCIO**, uma vez que inexistente associação, parceria ou subordinação entre as partes; e
- c) assegurar que o(a) **CONSORCIADO(A)** não incorrerá em custos superiores aos que seriam aplicáveis ao seu consumo de energia no **ACR**, caso não fosse participante do **SCEE**, considerando o previsto na Cláusula 8ª.

14. Cessão

14.1. Independentemente de notificação ou aviso prévio, fica estabelecido que somente a **Consortiada Líder** e o **CONSÓRCIO** poderão realizar a cessão do **Termo de Participação**, sendo vedada ao(à) **CONSORCIADO(A)** e aos demais consorciados qualquer forma de cessão.

15. Rescisão antecipada

15.1. O **Termo de Participação** poderá ser rescindido imediatamente pela parte adimplente nos seguintes casos:

- a) caso o(a) **CONSORCIADO(A)** possua débitos juntos à **Distribuidora local**;
- b) caso seja decretada a falência, deferida a recuperação judicial ou extrajudicial, a dissolução ou a liquidação judicial ou extrajudicial do **CONSÓRCIO** ou do(a) **CONSORCIADO(A)**;
- c) revogação de qualquer autorização legal, governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no **Termo de Participação**;
- d) modificação legislativa que acarrete desequilíbrio contratual para o **CONSÓRCIO**, incluindo, mas não se limitando à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), TE (Tarifa de Energia) e/ou tributos (impostos, contribuições e taxas), em contradição ao que prevê a cláusula 8.4 do **Termo de Participação**; e
- e) caso o(a) **CONSORCIADO(A)** seja protestado(a) pelo **CONSÓRCIO**.

15.2. A rescisão do **Termo de Participação** por falta de pagamento, nos termos da Cláusula 10.2. não resultará em qualquer responsabilidade do **CONSÓRCIO** para com o(a) **CONSORCIADO(A)** ou terceiros por quaisquer perdas, custos, prejuízos, despesas incorridas, bem como quaisquer indenizações ou reparações de danos, quer diretos ou indiretos, incluindo, mas não se limitando a lucros cessantes, perda de negócio, receita ou da capacidade de produção do(a) **CONSORCIADO(A)** ou de terceiros.

15.3. O pagamento do valor da contribuição será devido mesmo após o término (natural ou antecipado) do **Termo de Participação**, enquanto houver créditos de energia a serem compensadas no **SCEE** em favor da(s) **Unidade(s) Consumidora(s)**, originados da energia gerada pelo(s) ativo(s) de geração compartilhado(s).

15.4. A ocorrência de qualquer evento de inadimplência ou descumprimento pelo(a) **CONSORCIADO(A)** de suas obrigações financeiras, contratuais ou regulatórias perante o **CONSÓRCIO**, seja no **Termo de Participação** ou em outros acordos mantidos com o **CONSÓRCIO** ou empresas do mesmo grupo econômico, caracterizará o inadimplemento de todas as suas obrigações perante o **CONSÓRCIO** ("*Cross Default*"), ocasionando automaticamente o vencimento antecipado de todos os instrumentos formalizados. O exercício desse direito de cobrança antecipada, entretanto, será exclusivo à administração do **CONSÓRCIO** e/ou **Consortiada Líder**, a seu exclusivo critério.

15.5. Caso seja constatada a ocorrência de *Cross Default* nos termos da cláusula 14.4, o **CONSÓRCIO** poderá, a seu exclusivo critério, rescindir de imediato o **Termo de Participação** e exercer o direito de cobrança sobre todas as obrigações vencidas antecipadamente, independentemente de notificação ou aviso prévio, sendo o(a) **CONSORCIADO(A)** responsável pelo pagamento de todas as contribuições devidas até a data da rescisão.

15.6. Em caso de rescisão por *Cross Default*, o **CONSÓRCIO** se reserva o direito de executar eventuais garantias fornecidas para assegurar o cumprimento integral das obrigações pendentes, incluindo as decorrentes do vencimento antecipado automático de todos os instrumentos formalizados entre as partes, cujo exercício é de exclusivo critério do **CONSÓRCIO**.

16. Comunicações

16.1. Todas as comunicações deverão ser enviadas pelas partes, por escrito, via e-mail, se para o **CONSÓRCIO**, no e-mail: gestão@grupobcenergia.com.br e no Telefone: (62) 98278-9393, e se para o(a)



@grupobcenergia



+55 62 3999 2050



contato@grupobcenergia.com.br



www.grupobcenergia.com.br



Av. Dep. Jamel Cecílio, c/ rua 56, nº 2929,
Salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO
74810-240

CONSORCIADO(A), no e-mail e telefone indicados no **Termo de Participação**, sendo consideradas entregues:

- a) se pessoalmente, no momento da entrega à outra parte ou ao seu representante;
- b) se pelo correio, quando do recebimento do AR (Aviso de Recebimento);
- c) se via e-mail, na data da confirmação de leitura do correio eletrônico, ou 3 (três) dias úteis após o seu envio; e
- d) em caso de formalidade diversa, conforme previsão de lei ou regulamentação.

16.2. O(A) **CONSORCIADO(A)** deverá comunicar ao **CONSÓRCIO** qualquer mudança nos seus dados de contato mediante comunicação prévia e escrita, sob pena de ser considerada entregue, para todos os fins legais e/ou judiciais, a comunicação, cobrança, notificação e/ou citação judicial enviada conforme dados e informações formalizadas junto ao **CONSÓRCIO**.

17. Disposições gerais

17.1. Caso alguma das partes não possa cumprir quaisquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, o **Termo de Participação** permanecerá em vigor, ficando a obrigação afetada suspensa por tempo igual ao da duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos, porém, todas as dívidas e obrigações assumidas até a data da ocorrência de tal evento continuarão sendo devidas e atualizadas monetariamente, caso haja débito em aberto. Sendo que, para que haja suspensão da obrigação, deverá ser providenciada notificação dentro de 48 (quarenta e oito horas) do evento que impossibilitou o cumprimento da obrigação.

17.2. Caso quaisquer das disposições do **Termo de Participação** seja considerada legalmente inválida, ineficaz ou caso haja omissão, não afetará o **Termo de Participação**, de forma que as disposições remanescentes permanecerão completamente válidas e exequíveis.

17.3. Todas as disposições do **Termo de Participação** obrigam as partes, seus herdeiros e sucessores, não havendo qualquer prejuízo dos pactos aqui firmados em caso troca de proprietários e/ou sócios.

17.4. Qualquer omissão ou tolerância de qualquer das partes em exigir o estrito cumprimento das obrigações ora pactuadas ou em exercer qualquer direito decorrente do **Termo de Participação** não constituirá novação ou renúncia, nem afetará seu direito de exercê-lo a qualquer tempo.

17.5. Em caso de conflito e/ou divergência entre as disposições destas **Condições Gerais** e o **Contrato Social** do(s) **CONSÓRCIO(S)** e/ou do **Termo de Participação**, as disposições previstas nestas **Condições Gerais** prevalecerão sobre as disposições daqueles para todos os fins e efeitos.

17.6. Estas **Condições Gerais** poderão ser modificadas e/ou substituídas, no todo ou em parte, a qualquer momento, mediante registro em cartório, publicação nos sites do(s) **CONSÓRCIO(S)** e/ou de empresas do **Grupo BC Energia** e/ou qualquer outra forma de comunicação expressa com o(a) **CONSORCIADO(A)**.

17.7. Os créditos de carbono e I-Recs que, porventura, possam ser gerados pelo material objeto do **Termo de Participação** são de exclusiva propriedade e direito do proprietário do(s) ativo(s) de **Unidade(s) Geradora(s)**.

17.8. O **Termo de Participação** é reconhecido pelas partes como título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784 do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança de todos e quaisquer valores dele decorrentes, apurados mediante simples cálculo aritmético.

17.9. As partes acordam que os dados pessoais tratados por força do **Termo de Participação** dizem respeito estritamente à identificação dos respectivos representantes legais. Somado a isso, as partes declaram que no âmbito do **Termo de Participação** não haverá qualquer outro tipo de tratamento de dados relacionado a pessoa natural identificada ou identificável ("**Dados Pessoais**"), conforme definido na Lei nº 13.709/2018 ("**LGPD**"), a não ser o previsto no item anterior. Ressalta-se que caso venha a ocorrer tratamento de informações desta natureza, as partes se comprometem a, antes disso, elaborar instrumento específico (por escrito) que irá regular os elementos e aspectos que envolvem a privacidade e proteção de dados de seus titulares.

17.10. As partes declaram que conhecem e que, no exercício das suas atividades empresariais, cumprem e continuarão a cumprir com todas as normas de prevenção à corrupção e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, incluindo, mas não se limitando à Lei Brasileira Anticorrupção nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 e sua regulamentação pelo Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 e legislação correlata da - Lei Antitruste (Lei 12.529/2011), Lei de Licitações e Termos (Lei 8.666/1993) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992) e suas respectivas alterações posteriores e regulamentos, (em conjunto, "**Leis Anticorrupção**"), comprometendo-se a se absterem de praticar quaisquer atos e/ou omissões que constituam uma violação às Leis Anticorrupção. As partes observarão e cumprirão com as regras de seus próprios Programas de Conformidade (Compliance, Integridade e/ou similares), Códigos de Conduta/Ética e



@grupobcenergia



+55 62 3999 2050



contato@grupobcenergia.com.br



www.grupobcenergia.com.br



Av. Dep. Jamel Cecílio, c/ rua 56, nº 2929,
Salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO
74810-240

Políticas Anticorrupção, sendo os do **CONSÓRCIO** e do Grupo BC disponíveis em:
<https://grupobcenergia.com.br/politica-corporativa-anticorrupcao/> e
<https://grupobcenergia.com.br/politica-corporativa-de-prevencao-e-combate-a-lavagem-de-dinheiro/>.

17.11. As partes desde já acordam que o **Termo de Participação**, bem como, demais documentos correlatos, poderão ser assinados eletronicamente, nos termos do artigo 10º, parágrafo segundo, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e demais alterações posteriores. Portanto, as partes declaram e reconhecem a validade, para todos os fins, da assinatura digital do **Termo de Participação**.

17.12. Fica eleito pelas partes o foro da Comarca de Goiânia/GO, para dirimir as questões resultantes do **Termo de Participação**, por mais privilegiado que outro foro possa se apresentar.

Anexo I

Relação de consórcios

- ? **Consórcio BC Energia BA01** - 51.083.750/0001-05
- ? **Consórcio BC Energia DF01** - 43.353.512/0001-44
- ? **Consórcio BC Energia GO01** - 40.632.958/0001-10
- ? **Consórcio BC Energia GO02** - 40.632.959/0001-64
- ? **Consórcio BC Energia MA01** - 48.598.556/0001-58
- ? **Consórcio BC Energia MG01** - 40.294.190/0001-11
- ? **Consórcio BC Energia MT01** - 45.332.607/0001-07
- ? **Consórcio BC Energia PA01** - 51.772.882/0001-44
- ? **Consórcio BC Energia PR01** - 45.941.428/0001-77
- ? **Consórcio BC Energia RO01** - 48.253.3840001-80
- ? **Consórcio BC Energia SP01** - 47.680.085/0001-60
- ? **Consórcio BC Energia TO01** - 40.632.9640001-77
- ? **Consórcio Guaiana** - 37.651.804/0001-60
- ? **Consórcio Papana** - 37.659.306/0001-64
- ? **Cooperativa de Geração Distribuída** - 38.282.294/0001-64



@grupobcenergia



+55 62 3999 2050



contato@grupobcenergia.com.br



www.grupobcenergia.com.br



Av. Dep. Jamel Cecílio, c/ rua 56, nº 2929,
Salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO
74810-240